

**अपील प्रकरण क्र. ए/286-287/2006 बिलासपुर**  
**अपीलार्थी श्री ख्रीस्ट जॉन चिनप्पा, अधिवक्ता, बंगला यार्ड, बिलासपुर**  
**विरुद्ध**

**जनसूचना अधिकारी, कार्यालय-मुख्य अभियंता, छ.ग.राज्य विद्युत मण्डल, बिलासपुर,**  
**आदेश दिनांक 28-12-2006**

निर्णय – स्वीकृत टेण्डर से संबंधित जानकारी व्यावसायिक गोपनीयता के आधार पर प्रकटन से रोका नहीं जाना चाहिए। विशाल लोकहित में मांगे गये टेण्डर की वांछित जानकारी व नोटशीट पारदर्शिता की दृष्टि से दिया जाना चाहिए।

अपीलार्थी के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 23.02.2006 के अनुसार जन सूचना अधिकारी, मुख्य अभियंता, छ.ग.राज्य विद्युत मंडल, बिलासपुर से दस बिन्दुओं पर प्रमाणित छायाप्रति चाही थी जिसमें छ.ग.राज्य विद्युत मण्डल के द्वारा सामग्री के क्रय हेतु जारी किए गए टेण्डर की छायाप्रति, प्राप्त टेण्डर के फर्मों के नाम, पता एवं दिए गए कोटेशन टेण्डर की छायाप्रति, कार्यालय के द्वारा बनाए गए प्रतिस्पर्धात्मक अभिलेख की छायाप्रति, विभिन्न फर्मों के द्वारा दी गई गारण्टी, क्रय आदेश की छायाप्रतियां, वारण्टी एवं टेस्ट रिपोर्ट आदि की जानकारीयां चाही थी। जनसूचना अधिकारी ने अपीलार्थी का आवेदन इस आधार पर खारिज किया कि मांगी गई जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित 27 है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा तृतीय पक्ष एवं अपीलार्थी को सुनने के पश्चात् यह आदेश पारित किया गया कि तृतीय पक्ष से संबंधित दस्तावेज एवं राज्य शासन के अधिसूचना के अनुसार विमुक्त दस्तावेज तथा आफिस की नोटशीट छोड़कर अन्य शेष उपलब्ध दस्तावेज निर्धारित शुल्क जमा कराने के उपरांत अपीलार्थी को प्रदान की जावे। अपीलार्थी ने आयोग के समक्ष अपील की। अपील में अपीलार्थी ने यह तर्क दिया कि विभिन्न सामग्रियों के क्रय हेतु जारी निविदाएं संबंधी विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी तथा निविदाओं पर विचार कर सामग्री क्रय आदेश जारी किए गए थे। सामग्री प्राप्त होने पर गुणवत्ता का परीक्षण भी किया गया था। प्राप्त निविदाएं एक बार खुलने के पश्चात् कार्यालय अभिलेख हो जाते हैं। अतएव ऐसे अभिलेख सार्वजनिक अभिलेख की श्रेणी में आ जाने के कारण दिए जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किन्तु प्रतिअपीलार्थी ने अपने तर्क में उपरोक्त तर्कों से असहमति व्यक्त करते हुए यह बताया कि निविदाकर्ताओं के द्वारा निविदा के साथ लगाए गए अभिलेख व्यावसायिक गोपनीयता की श्रेणी में आते हैं। चूंकि तृतीय पक्ष ने उनके अभिलेखों की प्रति दिए जाने में आपत्ति की थी अतः उक्त अभिलेख दिए जाने से अस्वीकार किए गए। नोटशीट की प्रति भी सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 10.04.2006 के अनुसार नहीं दी गई।

आयोग ने इस संबंध में यह निर्णय दिया कि जनहित में जनसामान्य को यह जानने का अधिकार है कि विद्युत मण्डल के द्वारा जो सामग्री क्रय की गई है, वह विधिवत तरीके से और पूर्ण गुणवत्तायुक्त है। अतएव जनहित में दोनों प्रकरण में मांगे गए टेण्डर की वांछित जानकारी दिए

जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नोटशीट की छायाप्रति भी अभिलेख का अंग होने के कारण अपीलार्थी को दी जानी चाहिए। उपरोक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की गई।

सही/-  
(ए. के. विजयवर्गीय)  
मुख्य राज्य सूचना आयुक्त